

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4222/2545

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายอนุกุล ชื่นชนะ กับพวก

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 265, มาตรา 268 วรรค
แรก, มาตรา 341

จำเลยที่ 3 เป็นผู้เช่าร้านค้า โดยมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ประกอบกิจการอยู่ในร้านค้า
นั้น ต่อมาจำเลยที่ 3 เป็นผู้นำใบบันทึกการขายปลอมรวม 4 ฉบับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของใบบันทึกการขายปลอมจำนวน 25 ฉบับ ไปยื่นต่อโจทก์ร่วมเพื่อเรียกเก็บเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 และโจทก์ร่วมได้โอนเงินให้แล้ว ส่อแสดงให้เห็นได้ใน
เบื้องต้นว่า จำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกันในกิจการร้านค้าที่จำเลยที่
1 ทำการค้าขายอยู่ด้วย ในการนำใบบันทึกการขายและใบสรุปยอดการค้าขายบัตร
เครดิตไปยื่นต่อโจทก์ร่วมเพื่อเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีของจำเลยที่ 1 คงมีจำเลยที่ 1 ที่
2 และที่ 3 หมุนเวียนกันไปโดยไม่มีบุคคลอื่น นอกจากนี้ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3
ยังเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในคดีร่วมกันปลอมและใช้บัตรเครดิตและใบบันทึกการขาย
อันเป็นเอกสารสิทธิปลอมและฉ้อโกง โดยมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ต้องหา
ดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่า จำเลยที่ 3 มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการปลอมและใช้บันทึกการ
ขายปลอม และมีลักษณะเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ

ป.อ. มาตรา 91 บัญญัติถึงการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน มิได้บัญญัติ
ว่าการกระทำความผิดหลายกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในวาระเดียวกันไม่ได้ การกระทำใน
วันเดียวกันหรือวาระเดียวกันหรือต่อเนื่องในคราวเดียวกันก็อาจเป็นความผิดหลาย

กรรมต่างกันได้ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันปลอมใบบันทึกการขายรวม 25 ฉบับ ของผู้ถือบัตรเครดิตซึ่งเป็นลูกค้าของโจทก์ร่วมต่างรายกัน โดยสภาพของการกระทำจำเลยทั้งสามต้องทำใบบันทึกการขายดังกล่าวที่ละฉบับ ในทันทีที่จำเลยทั้งสามปลอมใบบันทึกการขายฉบับหนึ่งก็เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิแล้วกระทงหนึ่ง การปลอมใบบันทึกการขายของจำเลยทั้งสามจึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิหลายกรรมเป็น 25 กระทง

ความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตาม ป.อ. มาตรา 268 วรรคแรก เกิดขึ้นเมื่อมีการนำเอกสารสิทธิปลอมไปใช้โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนตามเนื้อความของเอกสารสิทธิปลอมแต่ละฉบับนั้น การนำเอกสารสิทธิหลายฉบับไปใช้ก็อาจเป็นความผิดหลายกรรมตามจำนวนเอกสารสิทธิที่นำไปใช้ได้ แม้จะนำเอกสารสิทธิปลอมหลายฉบับนั้นไปใช้ในคราวเดียวกันก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันนำใบบันทึกการขายปลอมรวม 25 ฉบับ ไปยื่นต่อโจทก์ร่วมเพื่อเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 ในวันที่ 4 เมษายน 2537 และระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2537 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2537 ถือได้ว่าจำเลยทั้งสามมีเจตนาทำใบบันทึกการขายปลอมรวม 25 ฉบับ ไปเรียกเก็บเงินจากโจทก์ร่วม ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วมตามเนื้อความของใบบันทึกการขายปลอมแต่ละฉบับดังกล่าว การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมหลายกรรมรวม 25 กระทง

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามกับนางสาวนริสราหรืออาริตา กิจขยัน ซึ่งยังหลบหนีได้ร่วมกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 83, 91, 265, 268, 341 ริมของกลาง และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้เงินจำนวน 240,340 บาท (ที่ถูกเป็น 290,340 บาท) ที่จำเลยทั้งสามร่วมกันฉ้อโกงไปแก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 265, 268, 341 ความผิดฐานฉ้อโกงเป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมเพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง เมื่อจำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิดรวม 25 กระทั่ง จึงให้เรียงกระทุงลงโทษเป็นรายกระทุง จำคุกกระทุงละ 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยคนละ 12 ปี 6 เดือน ริมของกลางให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้เงินจำนวน 83,200 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พินึกษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 265, 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265, 341, 341 ประกอบด้วยมาตรา 80 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทุงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เนื่องจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมนั้นเอง จึงให้ลงโทษฐานร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอมแต่กระทุงเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง โดยฐานร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมกับฐานร่วมกันฉ้อโกงเป็นกรรมเดียว

ผิดกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน ฐานร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอมกับฐานร่วมกันฉ้อโกงเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 6 เดือน ฐานร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอมกับฐานร่วมกันพยายามฉ้อโกงเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 18 เดือน ริบของกลาง ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันคืนหรือใช้เงินจำนวน 83,200 บาท แก่โจทก์ร่วม ยกฟ้องจำเลยที่ 3

โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า? พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 จำหน่ายสินค้าอยู่ที่แผงบี-5,6 จำเลยที่ 2 จำหน่ายสินค้าอยู่ที่แผงบี-7,8 ในย่านการค้าดาวนันทาวันซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นสมาชิกของธนาคารโจทก์ร่วมที่จะรับชำระราคาสินค้าด้วยบัตรเครดิตของโจทก์ร่วมที่ออกให้แก่ผู้ถือบัตรซึ่งมาซื้อสินค้าของจำเลยทั้งสอง โดยโจทก์ร่วมได้มอบเครื่องรูดบัตรเครดิตให้แก่จำเลยทั้งสองไว้ประจำแผงร้านค้าดังกล่าวแผงละ 1 เครื่อง และมอบแบบพิมพ์ใบบันทึกการขาย (แผ่นเซลลูลิป) ให้ด้วย ทั้งนี้มีข้อตกลงกันว่าจำเลยทั้งสองจะรับบัตรเครดิตชำระราคาสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท หากเกินวงเงินดังกล่าวจำเลยทั้งสองจะโทรศัพท์ขออนุมัติจากสำนักงานใหญ่ของโจทก์ร่วมที่กรุงเทพมหานครเสียก่อน สำหรับใบบันทึกการขายรวม 25 ฉบับ เป็น

บันทึกการขายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตปลอมรูดจากเครื่องรูดบัตรเครดิตที่โจทก์
ร่วมมอบให้แก่จำเลยที่ 1 ไว้ประจำร้านค้าของจำเลยที่ 1 หรือแฟงบี-5,6 และมีการ
ปลอมลายมือชื่อของเจ้าของบัตรเครดิตที่แท้จริงลงในช่องลายมือชื่อผู้ถือบัตรในแบบ
พิมพ์ใบบันทึกการขายที่โจทก์ร่วมมอบให้แก่จำเลยที่ 1 ไว้ประจำร้านค้าของจำเลยที่
1 หรือแฟงบี-5,6 และมีการใช้ใบบันทึกการขายปลอมทั้ง 25 ฉบับ ดังกล่าวโดยมี
ผู้นำมายื่นแก่โจทก์ร่วมเพื่อเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 สำหรับใบ
บันทึกการขายเอกสารหมายเลข จ.9 รวม 4 ฉบับ จำเลยที่ 3 เป็นผู้นำมายื่นและโจทก์
ร่วมได้โอนเงินตามใบบันทึกการขายดังกล่าว รวมเป็นเงิน 83,200 บาท เข้าบัญชี
เงินฝากของจำเลยที่ 1 แล้ว ส่วนใบบันทึกการขายเอกสารหมายเลข จ.10 รวม 4 ฉบับ
จำเลยที่ 1 เป็นผู้นำมายื่นแต่พนักงานของโจทก์ร่วมตรวจพบว่าเป็นใบบันทึกการขาย
ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตปลอมจึงไม่โอนเงินตามใบบันทึกการขายดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 คดีจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลย
ที่ 3 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ ใช้เอกสารสิทธิ
ปลอม ฉ้อโกงและพยายามฉ้อโกงตามฟ้องด้วยหรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 3 เป็นผู้เช่า
ร้านค้าหรือแฟงบี-5,6 จากนายสมศักดิ์ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2537 โดยตอนทำสัญญาเช่าจำเลยที่ 1 มากับจำเลยที่ 3 และปรากฏว่า
ในขณะที่เกิดเหตุจำเลยที่ 1 ได้ประกอบกิจการค้าอยู่ที่ร้านค้าหรือแฟงบี-5,6 ซึ่งเป็น
ร้านค้าหรือแฟงที่จำเลยที่ 3 เช่าจากนายสมศักดิ์ดังกล่าว ซึ่งในข้อนี้จำเลยที่ 3 และที่
1 มิได้นำสืบพยานหลักฐานให้เห็นเป็นอย่างอื่น เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงที่
ได้ความจากการนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมที่ว่า ในวันที่ 4 เมษายน 2537 จำเลย
ที่ 3 ได้นำใบบันทึกการขายปลอมตามเอกสารหมายเลข จ.9 รวม 4 ฉบับ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของใบบันทึกการขายปลอมในจำนวน 25 ฉบับ ไปยื่นต่อโจทก์ร่วมเพื่อเรียกเก็บ
เงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 แล้ว และโจทก์ร่วมได้โอนเงินตามใบบันทึกการขาย
ปลอมดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 แล้ว ส่อแสดงให้เห็นได้ในเบื้องต้น

ต้นว่า จำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 1 ย่อมต้องมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ในกิจการร้านค้าที่จำเลยที่ 1 ทำการค้าขายอยู่นั้นด้วย เพราะมิฉะนั้นคงไม่มีเหตุผลใดที่อยู่ ๆ จำเลยที่ 1 จะให้จำเลยที่ 3 นำใบบันทึกการขายปลอมตามที่กล่าวมาไปดำเนินการดังกล่าวสำหรับเหตุการณ์เกี่ยวกับการปลอมบันทึกการขายรวม 25 ฉบับ แม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่มีพยานรู้เห็น แต่ข้อเท็จจริงก็ได้ความจากทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมว่า ในการนำใบบันทึกการขาย ใบสรุปยอดการขายบัตรเครดิตไปยื่นต่อโจทก์ร่วมเพื่อเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีของจำเลยที่ 1 คงมีจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 หมุนเวียนกันไปโดยไม่มีบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังได้ความจากทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมต่อไปอีกว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เกี่ยวข้องกับนางสาวอาริตาหรือนริศรา กิจขยัน ผู้ต้องหาที่ถูกร้อยตำรวจเอกคำรณ เจริญใจ เจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจจับกุมในข้อหาร่วมกับพวกปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม (บัตรเครดิตและใบบันทึกการขาย) ฉ้อโกง ตามสำเนารายงานการสอบสวนเอกสารหมาย ป.จ.6 ด้วย กล่าวคือมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของนางสาวอาริตาหรือนริศรา ทั้งในเรื่องนี้จำเลยที่ 3 ก็มิได้นำสืบพยานหลักฐานให้เห็นเป็นอย่างอื่น เมื่อนำพฤติการณ์ตามที่ได้ความดังกล่าวมาพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงที่ได้ความจากทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมที่ว่าใบบันทึกการขายปลอมรวม 25 ฉบับ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของแบบพิมพ์ใบบันทึกการขายที่โจทก์ร่วมได้มอบไว้ประจำร้านค้าที่เกิดเหตุของจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 3 เป็นผู้เช่าโดยจำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกันอยู่ดังวินิจฉัยข้างต้น รูปคดีมีเหตุผลทำให้น่าเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 3 ย่อมต้องมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการปลอมใบบันทึกการขายรวม 25 ฉบับ และการใช้ใบบันทึกการขายปลอมดังกล่าวยื่นต่อโจทก์ร่วมเพื่อเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 ด้วย และมีลักษณะเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ ข้อเท็จจริงแห่งคดีจึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ (ใบบันทึกการขาย) ใช้เอกสารสิทธิปลอม ฉ้อโกงและพยายาม

ข้อเท็จจริงตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 3 มานั้น ไม่
ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ในปัญหาข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาต่อไปที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2
ร่วมกันปลอมใบบันทึกการขายรวม 25 ฉบับ เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวหรือ
หลายกรรมต่างกัน เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 บัญญัติถึงการกระ
ทำความผิดหลายกรรมต่างกัน มิได้บัญญัติว่าการกระทำความผิดหลายกรรมนั้นจะ
เกิดขึ้นในวาระเดียวกันไม่ได้การกระทำในวันเดียวกันหรือวาระเดียวกันหรือต่อเนื่อง
ในคราวเดียวกันก็อาจเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันได้ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันปลอมใบบันทึกการขายรวม 25 ฉบับ ของผู้ถือบัตร
เครดิตซึ่งเป็นลูกค้าของโจทก์ร่วมต่างรายกัน ตามเอกสารหมาย จ.9 ถึง จ.11 และ
จ.66 ถึง จ.68 โดยสภาพของการกระทำ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องทำใบบันทึกการขาย
ดังกล่าวทีละฉบับ ในทันทีที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ปลอมใบบันทึกการขายฉบับ
หนึ่งก็เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิสำเร็จแล้วกระหนหนึ่ง การปลอมใบบันทึก
การขายของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิหลายกรรม
รวม 25 กระหน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดฐาน
ปลอมเอกสารสิทธิเพียง 3 กระหน จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของ
โจทก์ในปัญหาข้อนี้ฟังขึ้น และเมื่อจำเลยที่ 3 เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2
กระทำความผิดฐานปลอมใบบันทึกการขาย การกระทำของจำเลยที่ 3 จึงเป็นความ
ผิดฐานปลอมใบบันทึกการขายซึ่งเป็นเอกสารสิทธิรวม 25 กระหนเดียวเช่นเดียวกัน

ปัญหาสุดท้ายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า ความผิดฐานใช้ใบบันทึก
การขายปลอมซึ่งเป็นเอกสารสิทธิที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำปลอมขึ้นเป็นความผิด
กรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน ซึ่งจะได้วินิจฉัยปัญหานี้กับปัญหาตามฎีกาของ
จำเลยที่ 1 ข้อสุดท้ายที่อ้างว่าจำเลยที่ 1 นำใบบันทึกการขายไปเรียกเก็บเงินจาก

โจทก์ร่วม ซึ่งได้กระทำในคราวเดียวกัน เป็นความผิดกรรมเดียวหรือกระหนเดียวหรือไม่ ไปในคราวเดียวกัน เกี่ยวกับปัญหาข้อนี้ เห็นว่า ความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก เกิดขึ้นเมื่อมีการนำเอกสารสิทธิปลอมไปใช้โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนตามเนื้อความของเอกสารสิทธิปลอมแต่ละฉบับนั้น การนำเอกสารสิทธิหลายฉบับไปใช้ก็อาจเป็นความผิดหลายกรรมตามจำนวนเอกสารสิทธิที่นำไปใช้ได้ แม้จะนำเอกสารสิทธิปลอมหลายฉบับนั้นไปใช้ในคราวเดียวกันก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงได้รับความจากทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันให้จำเลยที่ 3 นำใบบันทึกการขายปลอมตามเอกสารหมาย จ.9 รวม 4 ฉบับ ไปยื่นต่อโจทก์ร่วมเพื่อเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 ในวันที่ 4 เมษายน 2537 เวลา 9.30 นาฬิกา ส่วนในบันทึกการขายปลอมตามเอกสารหมาย จ.10 รวม 4 ฉบับ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันให้จำเลยที่ 1 นำไปยื่นต่อโจทก์ร่วมเพื่อเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 ในวันเดียวกันดังกล่าวเวลา 11 นาฬิกาเศษ สำหรับใบบันทึกการขายปลอมอีก 17 ฉบับ ตามเอกสารหมาย จ.11 และ จ.66 ถึง จ.68 นั้น ตามทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมได้ความว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันนำไปยื่นต่อโจทก์ร่วมเพื่อเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 ในระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2537 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2537 จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีเจตนา นำใบบันทึกการขายปลอมรวม 25 ฉบับ ไปใช้เรียกเก็บเงินจากโจทก์ร่วม ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วมตามเนื้อความของใบบันทึกการขายปลอมแต่ละฉบับดังกล่าว การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำใบบันทึกการขายปลอมไปเรียกเก็บเงินจากโจทก์ร่วม จึงเป็นความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมหลายกรรมรวม 25 กระหน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิจารณาว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมเพียง 3 กระหน จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ในปัญหาข้อนี้ พังขึ้น ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 1 พังไม่ขึ้น และเมื่อวินิจฉัยมาข้างต้นแล้วว่า จำเลยที่

3 เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอม (ใบบันทึกการขาย) การกระทำของจำเลยที่ 3 ย่อมเป็นความผิดฐานใช้ใบบันทึกการขาย ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิปลอมรวม 25 กระทั่ง เช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 และที่ 2

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 265, 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265, 341 และมาตรา 341 ประกอบด้วยมาตรา 80 จำเลยทั้งสามเป็นผู้ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมนั่นเอง จึงให้ลงโทษจำเลยทั้งสามฐานร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอมแต่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง ส่วนฐานร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอมกับฐานร่วมกันฉ้อโกงและพยายามฉ้อโกงเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอม ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 รวม 25 กระทั่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทั่งละ 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 150 เดือน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้เงินจำนวน 83,200 บาท แก่โจทก์ร่วม นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9.

(สมชาย จุลนิติ-ดวงมัลย์ ศิลปอาษา-ชวลิต ตุลยสิงห์)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายประโลม คเชนทร์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายประจวบ กระจำนัง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น